

金錢消費借貸暨抵押權設定契約書

(抵押權設定・無前順位)

甲方（貸與人）：_____ 乙方（借用人）：_____

簽約日：中華民國_____年_____月_____日

第一條 借款金額

甲方貸與乙方新臺幣 _____ 元整
(NT\$ _____)。

第二條 借款期間

借款期間自中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

第三條 利息計算及給付

- 一、利息按月息百分之二（2%）計算，即年息百分之二十四（24%）。
- 二、利息應於每月 _____ 日前給付，如有一期未付，視為全部債務到期。
- 三、依民法第 205 條規定，超過年息百分之十六部分之利息無請求權，乙方得拒絕給付。[^][民法 § 205]

第四條 清償方式

- 一、乙方得於約定借款期間內提前清償全部或一部債務，利息計算至清償日止。
- 二、清償時應同時給付當期利息及本金。

第五條 遲延利息及違約金

- 一、乙方遲延還本時，除按第三條約定利率給付遲延期間之利息外，另應給付自逾期之日起至清償日止，每逾一日按未清償本金千分之一計算之違約金。
- 二、遲延利息及違約金總計不得超過年息百分之二十。

第六條 抵押權設定

- 一、乙方願將其所有下列不動產設定抵押權予甲方，作為本借款債務之擔保：

土地：_____ 市／縣 _____ 段 _____ 小段 _____ 地號，面積 _____ 平方公尺

建物：_____ 市／縣 _____ 路 _____ 段 _____ 巷 _____ 號 _____ 樓

- 二、乙方應於本契約簽訂後 _____ 日內協同辦理抵押權設定登記。

- 三、設定權利種類：普通抵押權。

四、擔保債權金額：新臺幣 _____ 元整（約借款金額之 1.2 倍）。

五、本抵押權為第一順位，無前順位抵押權。

第七條 提前到期條款（加速條款）

乙方有下列情形之一者，甲方得宣布全部債務立即到期，乙方應即清償全部本息：

- 一、未依約給付利息，經催告 _____ 日內仍不給付。
- 二、擔保不動產遭第三人聲請強制執行或查封。
- 三、乙方死亡或喪失行為能力。
- 四、擔保不動產價值顯著減少，經甲方請求補足擔保而不為。

第八條 費用負擔

本借款相關之一切費用由乙方負擔：

- 一、抵押權設定登記費：按擔保債權金額之千分之一計算。
- 二、他項權利證明書費：每張新臺幣 80 元。
- 三、地政規費（謄本等）：依地政事務所實際收費。
- 四、代書費（專業服務費）：新臺幣 4,000 元～6,000 元。
- 五、印花稅：按擔保債權金額之千分之一。

第九條 管轄法院

因本契約涉訟時，雙方合意以臺灣 _____ 地方法院為第一審管轄法院。[^][民事訴訟法 § 24]

第十條 通知送達

雙方就本契約所為之通知或催告，應以書面送達下列地址，送達該地址即生送達效力：

甲方地址：_____

乙方地址：_____

第十一條 契約生效

本契約一式三份，由雙方各執一份，地政機關存查一份。

本契約經雙方簽名或蓋章後生效。

簽署頁

甲方（貸與人）：_____

身分證統一編號：_____

住址：_____

電話：_____

乙方（借用人）：_____

身分證統一編號：_____

住址：_____

電話：_____

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

免責聲明與注意事項

⚠ 依民法第 205 條，約定利率超過年息 16% 者，超過部分無請求權。本契約月息 2%（年息 24%）已逾法定上限，超過部分不具法律強制執行力。

⚠ 本契約為民間借貸參考範本，不構成法律意見。具體個案建議委由專業地政士或律師審閱。

⚠ 抵押權設定登記應由地政士（代書）辦理，以確保程序合法。